Direito Constitucional

Teoria da Constituição

Professor Msc Mário Elesbão

Instagram:@elesbaomario
e-mail: marioelesbao@gmail.com

Classificação das Constituições

As diversas Constituições de inúmeros países podem ser classificadas das mais diferentes formas e critérios. A seguir, consoante a doutrina majoritária, os critérios mais consagrados de classificação, bem como os mais cobrados pelas bancas

Classificação das Constituições

Quanto ao Conteúdo

- Material
- Formal

Material: aquela que discorre apenas do que é matéria tipicamente constitucional, ou seja: direitos fundamentais, princípio da separação dos Poderes e organização do Estado. Também chamada de Substancial. Vale dizer, MATÉRIAS ESSENCIALMENTE CONSTITUCIONAIS. Ex: EUA

Formal: São todas as normas inseridas no Texto Constitucional, por meio de um processo solene e formal, estabelecidos pelo Poder Constituinte. Tratam não apenas de conteúdos essencialmente constitucionais, mas também versam sobre temáticas variadas, como Ordem Econômica, Servidores Públicos etc. Ex: Brasil

CLASSIFICAÇÃO DAS CONSTITUIÇÕES

Quanto à Extensão

- Sintética
- Analítica

Sintética: também chamada de concisa, sumária ou resumida. De texto exíguo, tratando apenas de princípios básicos e mesmo assim, em linhas gerais, restringindo-se assim a elementos materialmente constitucionais. Ex: Constituição dos EUA com sete artigos e 27 emendas.

Analítica: também chamada de prolixa ou extensa. Essa Constituição se apresenta em um texto longo e detalhado, tratando não apenas de temas materialmente constitucionais, mas dispondo de um grande cabedal de temas. No dizer de Gilmar Mendes, se apresenta: " numa infinidade de normas no afã de constitucionalizar todo o conjunto da vida social.".

Ex: Constituição do Brasil, com 250 artigos na sua parte dispositiva, além de 137 artigos no ADCT e 135 emendas

CLASSIFICAÇÃO DAS CONSTITUIÇÕES

Quanto ao Modo de Elaboração

- Histórica
- Dogmática

Histórica: fruto de uma formação lenta e gradual, incorpora ao longo do tempo, as tradições e costumes, dessa forma é uma Constituição não escrita. Ex: Inglaterra

Dogmática: é aquela produzida em um dado momento histórico, reunindo os dogmas daquele contexto temporal, como diz João Trindade, é Constituição com "data de nascimento".

Observação: A CRFB/1988 foi elaborada no período da retomada da redemocratização, após 21 anos de Ditadura, sendo largamente influenciada por setores progressistas da sociedade.

Ex: Brasil

Classificação das Constituições

Quanto à Forma

- Escrita
- Não Escrita

Escrita: A que está inserida de forma sistematizada em um único documento solene, ou seja, codificada, positivada em único corpo, um único texto. Ex: EUA, Brasil

Não Escrita: também chamada de consuetudinária, ou inorgânicas. É aquela não sistematizada em um único documento, pois construída a partir dos costumes, tradições, precedentes judiciais e tratados internacionais.
Ex: Inglaterra.

Classificação das Constituições

Quanto à Origem

- Outorgada
- Pactuada
- Promulgada

Outorgada: Também chamada de imposta, decorre de um ato unilateral de vontade, ditatorial, ou seja, concebida sem a participação popular. Kildare Gonçalsves de Carvalho: "não há colaboração do povo na sua elaboração"
. Ex: Brasil (1824 – Império); (1937 – era Vargas); (1967/1969– Ditadura Militar)

Classificação das Constituições

Quanto à Origem

Cesarista: Similar a Outorgada, uma vez que é elaborada unilateralmente, sem a participação do povo. Todavia, depois de concluída é submetida a aprovação, aro referendo popular. José Afonso da Silva, considera a Constituição Cesarista como não democrática, haja vista a participação popular incidir sobre a decisão de um governo ditatorial."
. Ex: França (plebiscito Napoleônico); Chile (Constituição do Governo Pinochet)

Promulgada: também chamada de democrática ou popular, pois elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, constituída por representantes eleitos pelo povo, que também poderá participar de forma direta de sua construção
Ex: Brasil (1988).

Classificação das Constituições

Quanto à Estabilidade

- Flexível
- Semirrígida
- Rígida
- Imutável

Flexível: é aquela cujo processo de alteração é simples, ou seja, similar ao processo legislativo ordinário, dispensando um processo específico para a sua alteração. Nessa caso, acaba por não se sobrepor, via de regrea, hierarquicamente as demais leis. Ex: Inglaterra; Nova Zelândia, Finlândia

Classificação das Constituições

Quanto à Estabilidade

Semirrígida: Também denominada de semiflexível, pois há partes no seu Texto que exigem um processo específico para alteração, processo esse mais criterioso do que o processo legislativo ordinário. Ao mesmo tempo, apresenta partes no seu Texto, que poderão ser alterados por meio de um processo legislativo regular, ordinário. Ex.: Brasil (Constituição do Império/ 1824)

Rígida: Aquela que para ser alterada, impõe um processo legislativo especial, ou seja, um processo legislativo mais criterioso, elaborado e dificultoso, quando comparado ao processo legislativo ordinário

Ex: Brasil (1988).

Observação: Para Alexandre de Moraes, a CF/1988 deve ser considerada como superrígida, pois além de exigir um processo legislativo mais elaborado para a sua alteração, ainda apresenta pontos não passíveis de alteração (Cláusulas *Pétreas*)

Classificação das Constituições

Quanto à Função ou Finalidade

- Garantia
- Dirigente
- Balanço

Garantia: Também chamada de "Constituição- quadro", limita o poder do Estado, a fim de proteger os direitos dos indivíduos, protegendo-os de ingerências abusivas do Poder Público, ou seja, restringem os poderes do Estado frente a vida privada. Manoel Gonçalve Ferreira Filho faz alusão a Constituição Garantia como a de um "olhar" para o passado, com o propósito de resguardar os direitos individuais já conquistados

Classificação das Constituições

Quanto à Função ou Finalidade

Dirigente: Diferentemente da Constituição Garantia que olha para o passado, a Constituição Dirigente lança o olhar para o "futuro", ou seja, passa a pretender do Estado ações para o futuro, exigindo assim, programas de governo que visam objetivos e metas. Segundo Eros Grau: " que a nossa Constituição de 1988 é uma Constituição dirigente isso é inquestionável. O conjunto de diretrizes programas e fins que enunciam a serem pelo Estado e pela sociedade realizados, a ela confere o caráter de plano global normativo do estado e da sociedade".

Balanço: também chamada de Constituição registro é próprio de regimes socialistas como da antiga o URSS, buscando reger o ordenamento jurídico por um certo tempo, ou seja, tem seu olhar voltado para o "presente", buscando traduzir os níveis em que estão os contextos político e econômicos do país

Constituição Federal de 1988

Quanto ao Conteúdo

Formal

Quanto à Extensão

Analítica

Quanto ao Modo de Elaboração

Dogmática

Quanto à Forma

Escrita

Constituição Federal de 1988

Quanto à Origem

Promulgada

Quanto à Estabilidade

Rígida

Quanto à Função ou Finalidade

Dirigente